



Número: **5009165-78.2022.8.13.0518**

Classe: **[CRIMINAL] APELAÇÃO CRIMINAL**

Órgão julgador colegiado: **2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas**

Órgão julgador: **1º Suplente 2ª TR - Grupo Jurisdicional de Poços de Caldas**

Última distribuição : **20/11/2023**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Processo referência: **5009165-78.2022.8.13.0518**

Assuntos: **Difamação**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
DINEY LENON DE PAULO (APELANTE)	
	BERNARDO SIMOES COELHO (ADVOGADO(A)) LUIZA OLIVEIRA SAMPAIO (ADVOGADO(A)) GABRIELA OLIVEIRA PIRES (ADVOGADO(A)) JESSICA CRISTINE ANDRADE GOMES (ADVOGADO(A)) LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS (ADVOGADO(A)) LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))
CELSON DONATO DE MORAIS FILHO (APELADO(A))	
	YGOR EXPEDITO GONCALVES (ADVOGADO(A)) JOSE CARLOS TRINCA ZANETTI (ADVOGADO(A)) THIAGO RAMALHO DE REZENDE ARANTES (ADVOGADO(A)) JOAO MARCOS ARAUJO TOME (ADVOGADO(A))

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
553919622	11/08/2026 17:07	Certidão de Inteiro Teor - 5009165-78.2022.8.13.0518	Certidão

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

CERTIFICO e dou fé, a pedido da parte interessada, DINEY LENON DE PAULO, portador do CPF nº 014.074.406-16, que a Ação Penal nº 5009165-78.2022.8.13.0518, distribuída em 20/07/2022 perante a Unidade Jurisdicional (3º JD) da Comarca de Poços de Caldas/MG, trata-se de Queixa-Crime ajuizada por Celso Donato de Moraes Filho, CPF nº 013.136.556-86, em face de Diney Lenon de Paulo. Consta do feito o argumento de que, em 02/04/2022, o requerido teria publicado em sua rede social (Facebook) um vídeo no qual imputava ao requerente a autorização para que um show se estendesse até as 3h da madrugada em troca de 27 ingressos, pugnando, ao final, pela condenação do querelado nas sanções do art. 139 do Código Penal. CERTIFICO que foi realizada a triagem em 20/07/2022 com a juntada da Certidão de Antecedentes Criminais, oportunidade em que foi colhido o parecer do Ministério Público, o qual pugnou pela designação da audiência prevista no art. 520 do Código de Processo Penal, objetivando a reconciliação entre as partes. CERTIFICO que, em despacho proferido em 26/07/2022, foi acolhido o parecer ministerial e determinada a elaboração de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) junto à DEPOL. CERTIFICO que o querelado foi devidamente citado, na pessoa de seu assessor, em 11/08/2022. CERTIFICO que, em 03/10/2022, foi realizada audiência de tentativa de conciliação, a qual restou infrutífera, ocasião em que o querelado foi formalmente citado e intimado a apresentar sua defesa. CERTIFICO que, em decisão proferida em 25/10/2022, foi determinada a retirada de publicações/vídeos das redes sociais do querelado, sob pena de crime de desobediência. CERTIFICO que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 19/08/2023, foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para que as partes e o Ministério Público apresentassem seus memoriais finais, o que foi feito em 29/08/2023. CERTIFICO que, em 15/08/2023, foi publicada a r. sentença que CONDENOU o querelado Diney Lenon de Paulo como incurso na sanção do art. 139 do Código Penal, fixadas as penas em 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo. CERTIFICO que os Embargos de Declaração opostos pelo querelado em 29/08/2023 foram rejeitados em decisão

proferida em 26/09/2023. CERTIFICO que o querelado interpôs apelação criminal em 25/10/2023, vindo as contrarrazões em 16/11/2023. Os autos foram remetidos à e. Turma Recursal de Poços de Caldas/MG em 17/11/2023, ocasião em que foram distribuídos ao 1º Suplente da 2ª Turma Recursal. CERTIFICO que, na sessão de julgamento ocorrida em 13/11/2024, o r. Acórdão, por unanimidade, julgou o recurso de apelação deserto por não terem sido recolhidas as custas processuais. CERTIFICO que os Embargos de Declaração opostos pelo querelado (ora recorrente) não foram conhecidos no r. Acórdão lavrado na sessão de julgamento ocorrida em 09/04/2025. CERTIFICO que foi interposto Recurso Extraordinário ao e. Supremo Tribunal Federal, o qual não foi apreciado ante o resultado do julgamento que considerou deserto o recurso inominado. CERTIFICO que foi lançada a certidão de trânsito em julgado com a devolução dos autos à origem na data de 17/03/2025. Contudo, o querelado/recorrente apresentou Agravo Interno em 20/03/2025, tendo o feito retornado à e. Turma Recursal de Poços de Caldas/MG. CERTIFICO que o Ministério Público, em parecer datado de 05/05/2026, pugnou pelo provimento do Agravo Interno e pela consequente declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado. CERTIFICO, por fim, que o feito se encontra aguardando a realização de sessão de julgamento designada para o dia 16/08/2026. O referido é verdade. Dou fé.

Belo Horizonte/MG, 11 de agosto de 2026.

Evelyne Maia de Holanda
Gerente de Secretaria – Mat. T0090951